

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5815/2533

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด ชัย
บุรี

นายก ังจักร จันทร ทิพย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 341

การที่จำเลยถูกศาลพิพากษาให้ชำระหนี้แก่โจทก์ในคดีแพ่งอาจถูกยึดบ้านที่จำเลยบอกขายให้แก่ผู้เสียหายได้นั้น มิใช่ข้อเท็จจริงที่จำเลยควรบอกให้แจ้ง อันเป็นองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกง ดังนี้ แม้จำเลยจะมีได้บอกความดังกล่าวแก่โจทก์ก็หาเป็นความผิดฐานฉ้อโกงไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยหลอกลวงนายประเสริฐ แก้วเมตตา ผู้เสียหายด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งว่าจำเลยจะขายบ้านของจำเลยซึ่งไม่มีภาระผูกพัน สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้เสียหายได้ทันที จนผู้เสียหายหลงเชื่อตกลงซื้อ ต่อมาผู้เสียหายทราบว่า ศาลมีหมายยึดทรัพย์บ้านหลังดังกล่าวไว้แล้ว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา341 จำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยถูกฟ้องให้ชำระหนี้ในคดีแพ่งและ
ในคดีแพ่งดังกล่าวจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอม จำเลยประกาศ
ขายบ้านของจำเลยโดยมิได้แจ้งให้ผู้เสียหายซึ่งจะซื้อบ้านของจำเลยทราบว่าจำเลย
ถูกฟ้องคดีแพ่งอาจถูกเจ้าหนี้ยึดบ้านที่ประกาศขายได้ คดีมีปัญหาว่าการที่จำเลยถูก
ศาลพิพากษาให้ชำระหนี้แก่โจทก์ในคดีแพ่งตามสัญญาประนีประนอมยอมความ อาจ
ถูกยึดบ้านได้ เป็นข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้ง อันเป็นองค์ประกอบความผิดฐาน
ฉ้อโกงหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยในฐานะผู้ขายไม่จำเป็นต้องบอกให้แจ้งถึงฐานะ
ของตนเอง หรือความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขายเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อพึงต้อง
ระมัดระวังเอง ถ้ามีความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย หรือมีการรอนสิทธิอัน
เป็นความผิดของผู้ขาย ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ซื้ออยู่แล้วตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 1 ซื้อขาย ในหมวด 2 ส่วน ที่ 2-3 ว่าด้วยความรับ
ผิดเพื่อชำรุดบกพร่องและความรับผิดชอบในการรอนสิทธิ จำเลยจึงไม่มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาอีก

พิพากษายืน.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ